의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 가부시키가이샤 다이후쿠

【특허고객번호】 5-1998-095948-9

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 유미특허법인

【대리인번호】 9-2001-100003-6

【지정된변리사】 김인한, 김자영

【포괄위임등록번호】 2004-035225-0

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2022-0014821

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2026-0472171-28

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 유미특허법인 (서명 또는 인)

의견내용

Ⅰ. 의견제출통지서의 내용

이건 특허출원 제2022-0014821호 "제어 시스템"(이하, "본원"이라 함)에 관한 2026년 5월 26일자 의견제출통지서에 따르면,

『 이 출원은 청구범위의 청구항 전항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.』

는 취지임을 알 수 있습니다.

이에 대해 본 출원인은 동일자로 보정서를 제출하고, 아래와 같이 의견을 개진합니다.

Ⅱ. 보정의 내용

동일자로 제출된 보정서에서는 제1항을 다음과 같이 보정하였습니다.

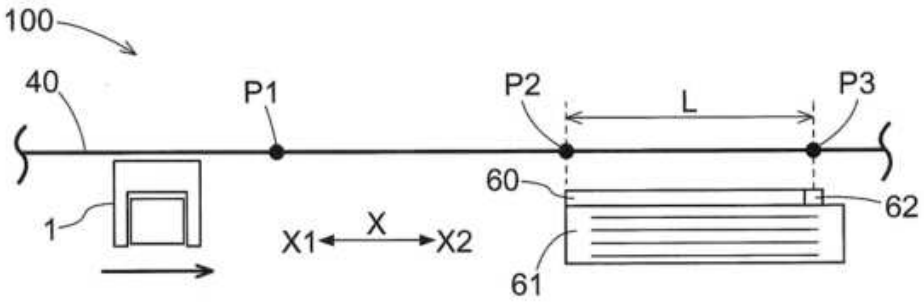
보정전	보정후
상기 물품 반송차의 정지 지점으로부터 상기 주행 경로를 따라 상류 측에 규정 거리 이격된 지점에 배치되어 있는 정지 예고 표시;	상기 물품 반송차의 정지 지점으로부터 상기 주행 경로를 따르는 주행 방향의 반대측으로 규정 거리만큼 이격된 지점에 배치되어 있는 정지 예고 표시;

본원의 단락 [0017]에서는,

"정지 예고 지점(P2)은, 물품 반송차(1)의 정지 지점(P3)으로부터 상류 측(X1)(주행 경로(40)를 따라 상류 측(X1))에 규정 거리(L) 이격된 지점이다"

라고 기재하고 있고, 도 2에서 "상류 측(X1)"은 주행 방향(X2)의 반대측임을 도시하고 있습니다.

【도 2】



따라서, "주행 경로를 따라 상류 측"이란 "주행 경로를 따르는 주행 방향(X2)의 반대측(X1)"을 의미하는 것이 명백하고, 이는 단지 표현을 달리한 것일 뿐 동일한 의미임이 자명합니다.

따라서 동일자 보정은 적법한 보정이며, 따라서 이하에서 보정된 청구범위에 기초하여 의견을 개진하겠습니다.

Ⅲ. 의견의 내용

1. "상류 측"에 대한 거절이유에 대해

심사관님께서는, "주행 경로를 따라 상류 측"의 기술적 의미가 불명확하다고 지적하시면서, 정지 지점에서 주행 경로 상의 주행 방향의 반대 방향으로 규정 거리 이격된 지점에 배치한다는 의미인지, 정지 지점에서 주행 경로 상에 규정 거리 이격된 지점에 배치한다는 의미인지 명확하지 않다고 하셨습니다.

그러나 동일자 보정에 의해 보정된 표현은 정지 지점에서 주행 경로 상의 주행 방향의 반대 방향으로 규정 거리 이격된 지점에 배치한다는 의미를 명확히 나타내고 있으므로, 본 거절이유는 보정에 의해 해소된 것이 명백합니다.

2. "감속 제어와 감속 조정 제어"에 대한 거절이유에 대해

심사관님께서는, 제1 감속도와 제2 감속도가 어떻게 다른 것인지 특정되지 않아 불명확하다고 지적하셨습니다.

특허법 제42조제4항제2호에서의 불명확하다는 것은 그 의미를 이해하기 어렵거나 또는 그 보호 범위를 특정할 수 없다는 것을 나타냅니다.

먼저, 그 의미에 대해 살펴보면, 감속도란 가속도의 반대어로서 속도를 감소시키는 비율을 의미하고, 그렇다면 '주행 속도를 규정의 제1 감속도(또는 제2 감속도)로 저하시킨다'는 것은 주행 속도를 미리 정한 감속도(비율)로 줄여나간다는 의미로 쉽게 이해되고, 그 의미에서 불명료함이나 혼동의 여지는 전혀 없습니다.

본원발명은, 제1항에 명시된 바와 같이, 제1 감속 제어, 감속 조정 제어, 제2 감속 제어, 최종 정지 제어로 구성되어 있습니다.

제1 감속 제어에 대해, 청구항에서는, 감속 개시 지점에 도달한 것으로 판정되면 미리 정해진 제1 감속도(미리 정해진 어떤 값이라도 가능)로 주행 속도를 감속하는 것으로 기재하고 있고, 그 기술적 의미에 불명료함이 전혀 없습니다.

감속 조정 제어에 대해, 청구항에서는, 특정 조건이 충족되면 정지 예고 표시가 검출될 때까지 제1 감속도보다 작은 감속도로 주행 속도를 감속한다고 기재하고 있습니다. 미리 정해진 제1 감속도가 3m/s라면 그보다 작은 감속도 2m/s로 감속할 수도 있고 1m/s로 감속할 수도 있고, 또는 도 6에서와 같이 0으로 할 수도 있으며, 결국 제1 감속 제어보다는 완만하게 속도를 줄이는 제어임이 쉽고 명확하게 이해됩니다.

더구나, 본원의 단락 [0029]에서는 아래와 같이, 제1 감속도보다 작게 하는 것의 의미를 정의하고 있습니다.-

> 감속도를 제1 감속도보다 작게 하는 제어이다. 여기서, 「주행 속도의 감속도를 제1 감속도보다 작게 하는」이란, 주행 속도의 감속도의 절대값을 제1 감속도보다 작게 하는 것을 의미하며, 주행 속도의 감속도를 제로로 하는 것(즉, 주행 속도를 일정하게 유지하는 것)도 포함하는 개념이다.

또, 심사관님께서는, 감속 조정 제어에 대해, '감속도를 제1 감속도보다 작게 하는 제어'에 대해 감속도를 제1 감속도보다 작게 설정하는 것인지 제1 감속도보다 작은 감속도이면 변화되어도 된다는 의미인지 불명료하다고 하셨습니다.

그러나 말씀하신 두 가지 상황을 구분하고 그 중 하나를 선택해야 할 이유를 납득할 수 없습니다. 청구항에서는, 감속 조정 제어에서 제1 감속도보다 작은 감속도는 감속하는 것을 한정하고 있습니다. 제1 감속도보다 작은 특정 감속도값이어야 하는지 변화해도 되는지는 본원발명의 작용 및 효과에 영향이 없으며 이는 본원발명을 채용하여 적용하는 때에 선택적으로 설계할 수 있을 뿐입니다.

제2 감속 제어에 대해, 청구항에서는, 정지 예고 표시가 검출된 경우, 정지 지점에 도달할 때까지 주행 속도를 크리프 속도까지 제2 감속도로 저하시키는 것을 기재하고 있습니다. 정지 예고 표시가 검출되면, 크리프 속도까지 주행 속도를 제2 감속도로 감속시킨다는 의미임을 쉽게 이해할 수 있습니다.

제2 감속도는 제1 감속도와 관련이 없습니다. 청구항에서도 이를 한정하고 있지 않으며, 제1 감속도와 제2 감속도가 특정 관계에 있어야만 본원발명의 작용하고 효과를 달성할 수 있는 것도 아닙니다.

본원발명은 정지 예고 표시가 검출되면, **정지 지점까지 주행 속도를 크리프 속도까지 저하시키는 것이 특징이며, 이때의 감속도를 제2 감속도로 지칭하고 있을 뿐, 특정 값의 제2 감속도가 필요한 것이 아닙니다. 정지 지점까지 주행 속도를 크리프 속도까지 저하시키는 감속도라면 그 값이 무엇이든 제2 감속도로 될 수 있고, 당연히 제1 감속도와 특정 관계를 충족할 필요도 없습니다.**

이상과 같이, 각 제어에서의 정의는 기술적으로 그 의미가 매우 명확합니다. 또 이것은 일실시예로서 개시된 도 6의 내용과도 대응되며, 도 6은 일실시예이므로 당연히 본 청구항에 기재된 내용보다 구체적이고 특정적이지만, 이것은 실시예이기 때문일 뿐, 본 청구항의 일실시예로서 모순되는 구성은 전혀 없습니다.

본원발명은 차륜의 마모 등으로 인해, 실제 감속 개시 지점보다 상류에서 감속을 개시한 경우, 정지 지검까지의 도달 시간이 불필요하게 길어지는 문제를 해결하기 위한 목적을 가지고 있고, '제한 속도'를 설정하는 것에 의해 제1 감속도로 감속 중에 제한 속도에 도달하면 감속을 저하시키는 것을 특징으로 합니다.

즉, 본원발명에서의 각각의 감속도의 값은 서로 다른 제어 구간에서 서로 다른 목적에 따라 독립적으로 설정되는 것이므로, 이들의 값 및 상관 관계를 특정하는 것이 본원발명의 목적 달성을 위해 필수적인 것도 아닙니다.

더구나, 제1 감속도는 '규정의 제1 감속도'이고, 제2 감속도는 '정지 예고 표시가 검출된 지점으로부터 정지 지점에 도달할 때까지 주행 속도를 크리프 속도까지 저하시키는 감속도'라는 것이 청구항에 명시되어 있으므로, 제1 감속도 및 제2 감속도는 통상의 기술자가 본원발명을 적용하는 때에 그 상황에 맞추어 설정할 수 있는 값입니다.

따라서, 제1 감속도 및 제2 감속도의 값 및/또는 관계에 대해 추가로 특정하지 않았다고 해서 보호 범위가 불명료하게 된다고 생각하지 않습니다.

3. 제4항에 대한 거절이유에 대해

심사관님께서는, 제1 감속도, 제2 감속도, 및 제3 감속도 간의 관계에 불명확하다고 하셨지만, 앞서 설명드린 바와 같이, 이들 각각의 감속도는 각각의 제어 단계에서 각각의 제어 목적에 따라 설계자에 의해 설정될 수 있는 값들입니다.

이들이 어떤 크기의 값을 가지고 또 상관 관계를 가지는지는 본원발명의 구성이나 작용에 영향을 주지 않습니다. 본원의 청구항에 기재된 조건을 충족하도록 설계될 수 있으므로, 이

를 특정하지 않았다고 해서 본원발명의 실시가 어렵게 되거나 목적 달성이 어렵게 되거나 보호 범위의 판단이 어렵게 되는 것도 아닙니다.

청구항 4에서는 제3 감속도가 “물품 반송차가 정지 지점에 도달할 때까지 주행 속도를 크리프 속도까지 저하시키는 감속도”로 정의되어 있습니다. 즉, **정지 지점에 도달할 때까지 주행 속도를 크리프 속도까지 저하시키는 것이 중요한 특징이며, 이때 필요한 감속도를 "제3 감속도"로 정의하고 있을 뿐**입니다. 제3 감속도의 값이 무엇인지 다른 제1 감속도 및 제2 감속도와의 관계는 무엇인지는 이 발명을 정의할 때 필요하지 않습니다.

Ⅳ. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이, 본원에 대한 금번 거절이유는 보정 및 상술한 의견에 의해 해소된 것이 명백하므로, 첨부된 보정서 및 본 의견서를 참조하시어 본원에 대하여 특허결정을 내려주시기 바랍니다.